

(12)

**MOHAMAD IDRUL BIN MOHAMAD DAUD LWN. NORHAZIRAH
BINTI MUSTAFFA**

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor di Shah Alam, Y.A.A Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin Dato' (Pengerusi), Y.A Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), Y.A Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 20 Januari 2020 bersamaan 24 Jamadil Awal 1441H]

[Kes Permohonan No. : 10000-085-0066-2019]

[Permohonan Kebenaran Lanjut Tempoh Memfailkan Semakan - Seksyen 238 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon : Tidak diwakili.

Peguam Syarie Responden : Tidak diwakili.

ALASAN PENGHAKIMAN RINGKAS

[1] Kes ini adalah suatu permohonan untuk mendapat pelanjutan tempoh masa bagi memfailkan semakan terhadap perintah yang dikeluarkan oleh YA Hakim Bicara bertarikh 19/12/2018 bagi kes Permohonan No. : 10300-074-0693-2018. Permohonan ini difailkan oleh Pemohon pada 16/7/2019 akibat kegagalan Pemohon berbuat demikian dalam tempoh masa yang ditetapkan serta melepasi tempoh masa memfailkan semakan.

[2] Permohonan ini telah disempurnakan penyampaiannya kepada Responden, di mana Afidavit Jawapan telah difailkan oleh Responden pada 27/8/2019. Semasa

pendengaran kes ini pada 20/1/2020, kami dapati Pemohon tidak hadir tanpa sebarang alasan dan Responden memohon supaya kes ini ditolak dengan kos.

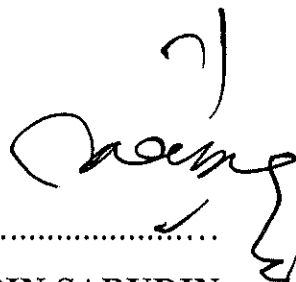
[3] Oleh yang demikian kami berpuashati dengan ketidakhadiran Pemohon menunjukkan bahawa Pihak Perayu sudah tidak berminat untuk meneruskan prosiding kes ini lagi dan mewajarkan kes ini dibatalkan dengan kos diawardkan kepada Responden.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Sokongan dan Afidavit Jawapan, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

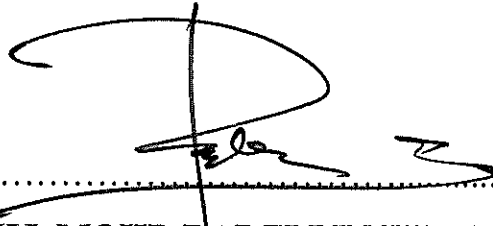
- [1] Permohonan Pemohon **ADALAH DIBATALKAN**.
- [2] Mahkamah perintahkan Pemohon membayar kos prosiding kes ini kepada Responden sebanyak **RM 1,000.00**.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-



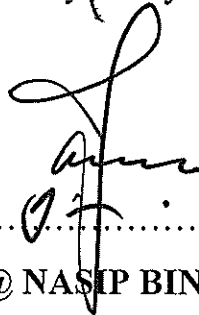
-
- 1. **Y.A.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



2. **Y.A DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



3. **Y.A DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

